LES 27 (17 et) AOUT 1990.

Droit de timbre payé sur état
Autorisation du 10 Janvier 1980

Droit de timbre payé sur état
Autorisation du 10 Janvier 1980

Philippe FRANCOIS
NOTAIRE
52120 CHATEAUVILLAIN

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX
LES DIX SEPT ET VINGT SEPT AOUT.
A CHATEAUVILLAIN
EN l'étude du notaire soussigné.

PARDEVANT Maitre Philippe FRANCOIS, Notaire à CHATEAUVILLAIN (Haute-Marne) soussigné,

. ONT COMPARU .

Monsieur Gilbert PLIQUE, retraité, demeurant à LATRECEY, commune de LATRECEY ORMOY SUR AUBE,

Agissant au nom et en qualité de Maire de:
LA COMMUNE DE LATRECEY-ORMOY-SUR-AUBE (Haute-Marne)

En vertu de l'autorisation qui lui a été donnée par le Conseil Municipal de ladite Commune, suivant délibération en date du 26 septembre 1988), dont un extrait certifié conforme est demeuré ci-joint et annexé après mention.

Etant en outre fait observer que le procès-verbal de ladite délibération a été adressé à la Préfecture de CHAUMONT (Haute-Marne), le 16 octobre 1988 ——— et n'a fait l'objet d'aucune notification de recours devant le Tribunal Administratif.

BAIL EMPHYTEOTIQUE
par la commune de
LATRECEY au CONSERVATOIRE
du PATRIMOINE NATUREL DE
CHAMPAGNE ARDENNE.

---===oOo===---

La COMMUNE DE LATRECEY-ORMOY-SUR-AUBE,
ci-après dénommée: "Le Bailleur".

ET

L'ASSOCIATION dénommée "CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE NATUREL DE CHAMPAGNE-ARDENNE", régie par la Loi du Ier Juillet 1901 et les textes subséquents, ayant son siège social à BOULT-AUX-BOIS (Ardennes),

La dernière modification des statuts, résultant de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 Avril 1988, ayant modifié la dénomination de l'Association, a été déposée à la Sous Préfecture de VOUZIERS, le 16 Mai 1988 et a fait l'objet d'une publication au Journal Officiel du 8 Juin 1988.

Ladite Association représentée par Monsieur Jean Bernard POPELARD, demeurant à CHAUMONT, 25/13, rue Jean Moulin, président de ladite association,

ayant tous pouvoirs nécessaires aux fins des présentes en vertu de l'article 12 des statuts de ladite association.

Ladite Association, ci-après dénommée: "Le Preneur".

. Première Page .

Publié et enregistré à la conservation des Hypothèques de CHAUMONT le 22 OCT. 1990
Dépôt No 515-397 Vol 1990 P No 4566
Reçu : Cinquante francs
LE CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES DE CHAUMONT
A. RYCHLIK

TAXE : 1
Sal. : 50
Total : 50

LESQUELS, ont requis le Notaire soussigné de donner la forme authentique aux conventions de bail emphytéotique suivantes intervenues directement entre-eux sans le concours ni la participation dudit Notaire.

. BAIL EMPHYTEOTIQUE .

Par les présentes, le bailleur, donne à bail emphytéotique, au preneur, qui accepte, pour la durée ci-après indiquée, les biens et droits immobiliers ci-après désignés.

Ce bail est consenti conformément aux dispositions de l'article L 451-1 du Code Rural, qui confère au preneur, un droit réel sur les immeubles loués.

Sous réserve des dérogations autorisées qui pourront résulter des conditions qui suivront, les parties entendent placer leurs conventions sous le règime des articles L 451-1 à L 451-13 du Code Rural.

. DESIGNATION DES BIENS LOUES .

. COMMUNE DE LATRECEY-ORMOY-SUR-AUBE (Haute-Marne) .

UNE PARCELLE de TERRAIN en nature de ~~PRE,~~ sise à LATRECEY-ORMOY-SUR-AUBE, Lieudit "Le Mont", d'une contenance de QUATRE HECTARES SOIXANTE QUATORZE ARES DIX CENTIARES (4ha 74a IOca)

Cadastrée Section W N° I2.

de lande./.

. ORIGINE DE PROPRIETE .

L'immeuble ci-dessus désigné appartient à la COMMUNE DE LATRECEY-ORMOY-SUR-AUBE, pour lui avoir été attribué par les opérations de remembrement effectuées sur l'ancienne commune de LATRECEY, actuellement commune de LATRECEY ORMOY SUR AUBE, ainsi qu'il résulte d'un procès verbal desdites opérations en date du 5 novembre 1954. Il avait été attribué en échange de parcelles acquises avant le 1er janvier 1956. Aucun titre postérieur au 1er janvier 1956 n'ayant été publié./.

. DUREE .

Le présent bail est consenti pour une durée de CINQUANTE ANNEES (50 années), entières et consécutives, à compter du 1er mai 1990, pour se terminer à pareille époque de l'année 2040.

. CHARGES ET CONDITIONS .

Le présent bail est consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes que le preneur s'oblige à bien et fidèlement exécuter et accomplir, savoir:

1°)-Il prendra les biens loués dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution de la redevance ci-après stipulée, pour quelque cause que ce soit et notamment, pour cause de mauvais état du sol ou du sous-sol, ou pour erreur dans la désignation ou la contenance quelle qu'elle soit, Le preneur déclarant au surplus bien connaître les biens loués, pour les avoir vus et visités préalablement aux présentes.

2°)-Il effectuera les travaux nécessaires à la mise en valeur biologique des terrains, objet du présent bail, selon les orientations prescrites par le plan de gestion dont un exemplaire, signé par les parties est demeuré joint et annexé aux présentes après mention, les directives concrètes d'application restant de son ressort.

3°)-Il acquittera tous les frais et coûts usuels d'aménagement et d'entretien.

4°)-Il supportera les contributions foncières, ainsi que tous impôts ou charges auxquels les biens loués sont ou pourront être assujettis.

5°)-Il supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent grever les immeubles loués et profitera en retour de celles actives, s'il en existe, à ses risques et périls, sans recours contre le bailleur.

6°)-Il laissera et abandonnera au bailleur, ou à ses représentants, toutes les plantations, constructions et augmentations qui existeront lors de la cessation du présent bail, pour quelque cause et à quelqu'époque qu'elle arrive, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.

7°)-S'il existe des constructions, ou si le preneur en édifie sur le bien loué, il sera tenu de les assurer et de les maintenir constamment assurées contre l'incendie pendant tout le cours du présent bail.

8°)-Il souscrira un contrat d'assurance responsabilité civile, garantissant les dommages subis par les personnes qui pourraient participer aux activités qu'il serait amené à organiser sur les lieux loués.

9°)-Il pourra céder ou sous louer son droit au présent bail avec l'accord préalable du bailleur et en restant garant solidaire de l'exécution des conditions du bail, et spécialement du respect par le cessionnaire ou le sous-locataire des orientations du plan de gestion, et du paiement de la redevance ci-après stipulée.

. REDEVANCE .

Le présent bail emphytéotique est consenti et accepté moyennant une redevance annuelle de UN FRANC symbolique, soit pour la durée totale du bail, une redevance de CINQUANTE FRANCS (50Frs).

Que le preneur a versé, à l'instant même, et par la comptabilité du Notaire soussigné, entre les mains de Monsieur Philippe DUTHEIL ——————————————— receveur Municipal de la Commune de LATRECEY-ORMOY-SUR-AUBE, ci-après intervenant.

. INTERVENTION .

Aux présentes est à l'instant intervenu:

Monsieur Philippe DUTHEIL.

Receveur Municipal de la COMMUNE DE LATRECEY-ORMOY-SUR-AUBE,

LEQUEL, és qualité, après avoir pris connaissance du bail emphytéotique qui précède, par la lecture que lui en a donnée le Notaire soussigné, a déclaré:

-Consentir bonne et valable quittance, entière définitive et sans réserve de la somme de CINQUANTE FRANCS, montant de la redevance dûe par le preneur pour la durée entière du bail, dont le paiement est intervenu à l'instant même, comme dit ci-dessus.

. DONT QUITTANCE .

. CONDITION RESOLUTOIRE .

Il est expressément convenu qu'à défaut d'exécution d'une seule des conditions ci-dessus, et notamment en cas de non respect ou de non exécution du plan de gestion qui sera annexé aux présentes, ou de détérioration grave commise sur l'immeuble loué, le présent bail sera résilié, si bon semble au bailleur, qui sera tenu seulement de faire constater le retard grave ou l'inexécution de la condition en souffrance ou les détériorations graves, par acte d'huissier de Justice, contenant en même temps congé pour le onze Novembre qui suivra, pourvu qu'il y ait au moins trois mois entre cette date et le jour de la mise en demeure.

. DECLARATIONS .

Le bailleur déclare:

-Que les immeubles, objet du présent bail, sont libres de toute charge et de toute inscription d'hypothèque conventionnelle, légale ou judiciaire et de tout privilège.

-Que lesdits immeubles ne proviennent pas d'une exploitation agricole ayant fait l'objet d'un partage réalisé en application de l'article 832-2 du Code Civil.

. ENREGISTREMENT - PUBLICITE FONCIERE .

Les présentes seront soumises à la formalité de l'enregistrement; Les parties requièrent le fractionnement du droit par périodes triennales.

Elles seront ensuite publiées au Bureau des Hypothèques compétent.

Pour le calcul des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire de Monsieur le Conservateur des Hypothèques, la valeur locative des biens loués, est évaluée à 103 frs ———— par an, soit pour les trois premières années du bail 309 frs ———————————— et pour la durée totale du bail: 5.150 frs.

. ELECTION DE DOMICILE .

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, il est fait élection de domicile, pour le bailleur en la MAIRIE DE LATRECEY-ORMOY-SUR-AUBE et pour le preneur à BOULT-AUX-BOIS, en son siège social.

. FRAIS .

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, en ce compris le coût de la copie exécutoire à délivrer au bailleur, seront à la charge du preneur qui s'y oblige.

. AFFIRMATION DE SINCERITE .

En tant que de besoin, les parties affirment sous les peines prévues par l'article 1837 du Code Général des Impôts que le présent acte exprime l'intégralité de la redevance convenue, en contrepartie de la constitution du droit réel.

Le Notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance, le présent acte n'est modifié ni contredit par aucun contre-lettre contenant stipulation d'une redevance complémentaire.

. DONT ACTE, rédigé sur cinq pages.

La lecture du présent acte a été donnée aux comparants et les signatures de ceux-ci sur ledit acte ont été recueillies par le Notaire soussigné, les jour, mois et an susdits.

Et après lecture, le Notaire a signé.

Les parties approuvent :
- mot nul : 1 -
- chiffre nul : 0 -
- blancs bâtonnés : 4 -
- ligne entière rayée nulle : 0 -

7 cf.

ENREGISTRE A THIONVILLE

LE 14 AVRIL 1993

12 359/1/1035-

soixante dix francs

Droit de timbre payé sur état
Autorisation du 10 Janvier 1980

DÉPARTEMENT
Haute-Marne
ARRONDISSEMENT
CHAUMONT
CANTON
CHATEAUVILLAIN

Commune d LATRECEY-ORMOY-SUR-AUBE

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
DES
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

du 26 septembre 1988

NOMBRE

de conseillers en excercice	11
de présents	11
de votants	11

OBJET
Conservatoire du Patrimoine naturel Bail propriété communal "LE MONT" parcelle W n°12

Le Maire certifie que le compte rendu de cette déliberation a été affiché à la porte de la mairie le 23 septembre 1988 et que la convocation du Conseil avait été faite le 15 septembre 1988

Le Maire,

SIGNE : RAMILLON

MAIRIE DE LATRECEY-ORMOY-S/AUBE — HTE-MARNE

L'an mille neuf cent quatre-vingt-huit, le 26 septembre le Conseil Municipal de la commune d LATRECEY ORMOY/AUBE étant réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de M. RAMILLON Albert

Étaient présents : MM.

Tous les conseillers en exercice

Annexé à la min le d'un acte reçu par Me Philippe FRANÇOIS Notaire à CHATEAUVILLAIN (Haute-Marne) soussigné, les 17 et 27 août 1990

Étaient excusés : MM.

Les conseillers ci-après avaient délégué leur mandat respectivement à : MM.

Étaient absents non excusés : MM.

Un sructin a eu lieu, M. GOYPIERON Jean Claude a été nommé pour remplir les fonctions de secrétaire.

Monsieur le Président soumet au Conseil une proposition de bail concernant la location-gestion de la propriété communale parcelle cadastrée W n°12, lieudit "LE MONT" présentée par le Conservatoire du Patrimoine naturel de Champagne-Ardennes dont le siège est à BOULT AUX BOIS 08240 - BUZANCY.

Les clauses générales du bail sont les suivantes:

- bail emphytéotique de 50 ans;
- au franc symbolique
- frais d'établissement de l'acte à la charge du Conservatoire
- bail incluant un plan de gestion définissant le but de la gestion, la gestion par zone.

BUT : sauvegarde d'une flore exceptionnelle (orchidées)

Après avoir entendu la lecture complète dudit bail, le Conseil émet un avis favorable et autorise le Maire à le signer.

RECU A LA PREFECTURE
LE 17/10/ 1988

Copie certifiée conforme
LATRECEY-ORMOY-SUR-AUBE
Le Maire
PLIQUE

05 JUIL. 1990

MAIRIE DE LATRECEY-ORMOY-S/AUBE — HTE-MARNE

Mod. 20317 - BERGER-LEVRAULT, NANCY (B).
© copyright BERGER-LEVRAULT - Modèle déposé - Reproduction interdite.

Droit de timbre payé sur état
Autorisation du 10 Janvier 1980

Annexé à la minute
d'un acte reçu par Me
Philippe FRANÇOIS
Notaire à
CHATEAUVILLAIN
(Haute-Marne)
soussigné, les 17 et 21 août

COMMUNE DE LATRECEY

CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE NATUREL DE CHAMPAGNE-ARDENNE
Boult-aux-Bois 08240 BUZANCY. Eric MUTSCHLER 24.30.01.30

PLAN DE GESTION

Vu et pris connaissance

Vu et pris connaissance

ETAT INITIAL

Parcelle située au lieu-dit "Le Mont" de près de 5 ha appartenant à la commune de LATRECEY.

Ensemble de milieux très diversifiés composée de pelouse à végétation rase, d'éboulis calcaire et de dépression humide.

Milieu traditionnellement pâturé mais aujourd'hui abandonné évoluant à terme vers la friche.

BUT DE LA GESTION

Eviter l'envahissement par les espèces arbustives et arborescentes qui conduirait à une fermeture relative du milieu entrenant une banalisation de la flore et de la faune.

Maintenir l'aspect ouvert, notament dans les combes, et suppression des espèces arbustives et arborecentes envahissantes, tout en conservant des ilôts de buissons (refuge).

A titre expérimental, le prélêvement végétal pourrait être effectué par un pâturage extensif contrôlé.

ZONATION ET GESTION PAR ZONES

Délimitation schématique des zones par type de milieu.

La parcelle section W n° 12 constitue une seule zone de gestion pour :
- ouverture du milieu avec maintien d'ilôts arbustifs
- pacage extensif, à titre expérimental (enclos et exclos)

Le zonation pourra être précisée en fonction des accords de gestion pour les parcelles voisines.

Pour expédition rédigée sur huit pages réalisée par reprographie, délivrée par le notaire soussigné et certifiée par lui comme étant la reproduction exacte de l'original.

Me PHILIPPE FRANÇOIS, Notaire
CHATEAUNEUF-DU-PAPE

cerfa

N° 30-1665
FORMULAIRE OBLIGATOIRE
(Code civil - art. 39 du décret du 14 octobre 1955)

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

N° 3232

Demande n° : 7422
Déposée le : 22 OCT. 1990
État délivré le : 12 DEC. 1990
N° d'affaire :
N° d'usager :

demande de renseignements

(pour la période postérieure au 31 décembre 1955)

☐ **ordinaires**

ou

☒ **sommaires**

☐ hors formalité

ou

☒ sur formalité ; désignation de la formalité ou de l'opération juridique :

BAIL EMPHYTEOTIQUE COMMUNE DE LATRECEY/ CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE NATUREL DE CHAMPAGNE des 17 & 27/08/90

Formalité du : 22 OCT. 1990
Vol. 1990 P n° : 4566

I - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

1. Nom et adresse du demandeur

Maître Philippe FRANCOIS
NOTAIRE
COMMUNE de domicile : CHATEAUVILLAIN
CODE POSTAL 52120 COMMUNE de rattachement postal (le cas échéant)

2. Tél. : 25.32.95.05
3. Bureau de dépôt : CHAUMONT Référence dossier : Conservatoire du Patrimoine

Châteauvillain, le 17 octobre 1990
Signature du demandeur

Philippe FRANCOIS NOTAIRE 52120 CHATEAUVILLAIN

Demande à souscrire auprès du service hypothécaire compétent. L'imprimé doit être rempli, dans les cadres réservés en blanc, soit à la machine à écrire en frappe directe pages 1 et 2, (les pages 3 et 4 seront obligatoirement remplies par duplication carbonée), soit par des procédés modernes de reproduction ou des machines à impression automatique.

II. COÛT

— * demande principale : = 40 F

— feuille(s) complémentaire(s) :
nombre de personne(s) désignée(s) : ..... × ..... F = ... F
nombre d'immeuble(s) désigné(s) : ..... × ..... F = ... F

— frais de renvoi = ..., F

* En cas de demande sans désignation d'immeuble appliquer le tarif prévu par personne.

TOTAL = 40, F dont règlement ci-joint

$ ..... SC .....

MODE DE PAIEMENT
- ☐ numéraire
- ☐ chèque bancaire, Trésor ou C.D.C.
- ☐ mandat ou virement postal
- ☒ utilisation du compte « usager habituel ».

CADRE RÉSERVÉ A L'ADMINISTRATION

DEMANDE IRRÉGULIÈRE

Le dépôt de la présente demande **est refusé** pour le (ou les) motif(s) suivant(s) :

☐ Texte non dactylographié
☐ Défaut d'établissement du second exemplaire
☐ Défaut d'indication de la nature du renseignement demandé
☐ Insuffisance de la désignation des personnes
☐ Insuffisance de la désignation des immeubles
☐ Défaut de paiement
☐ Demande non datée
☐ Demande non signée

A ....., le .....
Le Conservateur,

☐ ☐ ☐

CERTIFICAT DU CONSERVATEUR

Dans le cadre de la présente demande, le conservateur :

☒ certifie qu'il n'existe, dans sa documentation, aucune formalité.

☐ certifie qu'il n'existe, dans sa documentation, que les ..... formalités indiquées dans l'état ci-joint.

État certifié à la date du 22 octobre 1990
A Chaumont, le 12 DEC. 1990
Le Conservateur,

LE CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES DE CHAUMONT
A. RYCHLIK

DEMANDE DE L'USAGER

Le demandeur requiert M. le Conservateur des hypothèques de lui délivrer un EXTRAIT (1) des formalités détaillées ci-dessous sur les personnes et/ou les immeubles désignés aux cadres V et VI.

III - NATURE DES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS

- [X] INSCRIPTIONS de privilèges ou d'hypothèques subsistantes.
- [X] SAISIES en cours
- * [X] DOCUMENTS PUBLIÉS A CARACTÈRE NON ACQUISITIF pour les personnes identifiées sur la demande.
- * [ ] DOCUMENTS PUBLIÉS A CARACTÈRE ACQUISITIF pour les personnes identifiées sur la demande.
- [ ] DERNIÈRE FORMALITÉ INSCRITE OU PUBLIÉE dans le cas d'une demande portant uniquement sur des immeubles (cadre VI).
- [ ] AUTRES RENSEIGNEMENTS : (dans le cas d'une demande de renseignements ordinaires uniquement)

* dans le cas d'une demande portant uniquement sur des immeubles (cadre VI), ce sont tous les documents publiés qui sont délivrés dans la mesure où ils entrent dans la période de certification.

IV - PÉRIODE DE CERTIFICATION

POINT DE DÉPART

Formalités intervenues ou publiées

- depuis le 1-01-56 (ou la date de rénovation du cadastre pour les demandes portant uniquement sur des immeubles)
- depuis le

TERME

- jusqu'à la date de signature de la présente demande, inclusivement (hors formalité) ou jusqu'au , inclusivement.
- jusqu'à la date de la formalité énoncée, inclusivement (sur formalité).

V - DÉSIGNATION DES PERSONNES

(Toute erreur ou imprécision dégage la responsabilité du conservateur - décret du 4 janvier 1955, art. 9 ; décret du 14 octobre 1955, art. 85-2, § 2).

	Nom (ou dénomination)	Prénoms (ou autres éléments relatifs aux personnes morales - 1er alinéa de l'art. 6 du décret du 4 janvier 1955).	Date et lieu de naissance
1	Commune de LATRECEY-ORMOY SUR AUBE - Département de la Haute-Marne		
2			
3			

VI - DÉSIGNATION DES IMMEUBLES

(Toute erreur dans la désignation des immeubles dégage la responsabilité du conservateur - décret du 4 janvier 1955, art. 9).

	Commune	Références cadastrales		N° du lot-volume (1)	N° du lot	Rue et numéro
		Section	Numéro de plan			
1	LATRECEY-ORMOY SUR AUBE	W	12			
2						
3						
4						
5						

(1) Uniquement dans le cas d'une copropriété insérée dans une propriété en volume.

VII - FORMALITÉS EXCLUES

- Inscriptions ou publication simultanément requises, actes et jugements énoncés par leurs références de publication dans les bordereaux ou le document déposés en même temps que la présente demande (demandes sur formalité uniquement).
- Formalités suivantes : nature : ; date : ; vol : ; n° :
  nature : ; date : ; vol : ; n° :
  nature : ; date : ; vol : ; n° :

Au cas où le nombre de personnes serait supérieur à 3 et le nombre d'immeubles supérieur à 5, utiliser une ou plusieurs demandes complémentaires (imprimé n° 3234).

Mentionner le nombre de demandes complémentaires dans la case ci-contre → [ ]

(1) Dans le cas d'une demande de renseignements ordinaires, l'usager peut obtenir une copie intégrale des documents publiés, il devra alors remplacer le mot EXTRAIT par COPIE.